

業務提携契約書

●●（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）は、下記のとおり業務提携契約を締結する。

第1条（業務提携の目的）

本契約は、甲が乙に対して以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを受託することを目的とする。

1. 甲及び乙が協議により選出した者を講師として行う次の業務(以下「●●教材関連業務」という。)

- (a) コンテンツ(教材、事例集等)の作成業務
- (b) 手法、必要ソフトウェアのインストールに関しての生徒のサポート対応業務
- (c) 顧客への定期的な情報配信、●●に関する情報を掲載するブログの執筆、運営
- (d) セミナーの講師業務、セミナー運営業務
- (e) ●●に関連する情報の収集
- (f) プロモーションで活用するコンテンツ制作の補助業務
- (g) プロモーションにおける集客補助業務
- (h) ●●に関する手法の検証、開発、更新
- (i) その他、甲が必要に応じて乙に依頼した業務内容

2. 前項に関連して作成した教材等の商品(以下、「●●関連教材」とする。)を甲が販売する上で、甲が求める販売業務

第2条（契約料）

甲が乙に対して支払う本業務の報酬及びその支払方法は以下のとおりとする。

(報酬)

「●●教材」の運営および関連する一切の商品の販売にかかわる営業利益の●●%とする。

なお、営業利益とは総売上から各商品の販売に要した広告費や制作・開発経費、売上に関する一切の経費を控除した金額を指す。

(売上の管理・確認)

●●関連教材の販売を通じて発生した売上の入金甲は甲名義の銀行口座とする。

甲は●●関連教材の売上状況を、乙が常に確認可能な状態にする。

(支払方法)

甲は、乙から毎月末日までに提出を受けた請求書に関し、各月分の報酬額を翌月5日までに乙指定の銀行口座に振り込むことで支払う。但し、甲が当該月に売上金として受領した金額を対象とするものに限る。

なお、その際の振込手数料は、乙の負担とする。

第3条（顧客情報の共有）

甲が本業務の履行に伴って収集する顧客情報はすべて、甲及び乙が共同して管理・利用することができる。

- 2.甲及び乙は、本業務に関連して得た顧客情報について本業務以外に活用してはならない。但し、双方が合意した場合はこの限りでない。
- 3.その他、顧客情報に関する問い合わせ、苦情等の対応は、甲が行うものとする。
- 4.●●教材、およびそれに付随する商品販売で収集した顧客情報により発生した利益は第2条で定めた報酬割合に応じて支払われる。

第4条（再委託の禁止）

乙は、理由の如何を問わず本業務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは再委託してはならない。但し、甲の承諾がある場合にはこの限りでない。

第5条（法令遵守等）

乙は、甲の業務に関連する法令を遵守し、契約業務を遂行しなければならない。

第6条（名誉、信用、プライバシー等）

甲及び乙は、契約業務を遂行するにあたり、関係当事者および第三者の名誉、信用、プライバシーその他の権利を損なってはならない。

第7条（秘密の保持）

甲及び乙は、相手方より秘密と表示し開示された情報及び本業務の遂行に関連して知り得た相手方の情報を含む一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良な管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、第三者に漏洩、提供、開示をしてはならず、また、本業務以外の目的に使用してはならない。また、甲及び乙は、本業務の遂行のために必要な範囲を超えて、秘密情報の加工、複製等を実施し、行ってはならない。

但し、次の情報は秘密情報から除外するものとする。

- (a)相手方から取得したときに既に公知、公用の情報
- (b)相手方から取得した後、その責めに帰することのできない事由により公知、公用となった情報
- (c)本業務とは関係なく独自に開発、創作した情報
- (d)法令及び官公署から開示が義務付けられた情報。ただし当該開示義務に基づき開示するにあたっては、開示に先立ち開示の事実を相手方に通知するものとする。

第8条（知的財産権等の帰属）

乙が本業務遂行中に作成・開発した業務成果物及び乙が本業務を遂行する過程で乙が開発した発明、アイデア、ノウハウ、著作物等の権利はその発生と同時に甲及び乙に帰属するものとする。

第9条（契約期間）

本契約の有効期限は、契約締結の日から3年とする。但し、期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙から書面による解約の申し立てがないときは、本契約と同一条件でさらに1年継続し、以後も同様とする

- 2.乙は契約期間中に甲以外と●●関連の教材を販売及び無料配布はしてはならない。但し、甲の承諾がある場合にはこの限りでない。

第10条（契約の解除）

甲または乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告その他の手続きをしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除できる。また、この場合、当然に本件契約及びその他締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。

(a)本契約の条項に違反したとき

(b)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

(c)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分又はこれらに準じる手続が開始されたとき

(d)破産、民事再生、会社更生又は特別精算の手続開始決定等の申立がなされたとき

(e)自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が一度でも不渡になったとき、又は支払停止状態に陥ったとき

(f)その他、財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき

第10条-2

甲および乙は、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉、信用を棄損し、もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、並びに自らの役員及び従業員が反社会的勢力の構成員でないこと、および反社会的勢力と交際がないことをを表明し、保証する。

第11条（苦情対応）

甲及び乙は、契約業務に関して関係当事者もしくは第三者から苦情の申し出を受けた場合は、お互いにその内容を書面により遅滞なく報告することにより認識するとともに、協力して誠実に対応するものとする。

第12条（紛争等）

甲及び乙は、本業務の遂行に関して、関係当事者もしくは第三者との間に紛争等が発生し、またはその可能性を知り得た場合は、直ちに相手方へ書面により報告し、甲乙協議のうえ適切かつ真摯にその解決にあたるものとする。

2.前項の場合において、紛争等の発生が甲及び乙の本契約違反もしくは甲及び乙の自らの責めに帰すべき事由による場合は、自らの責任と負担において当該紛争の解決にあたり、それにかかる費用は自らの負担とする。また、その場合、甲及び乙は相手方に対し委託業務の一時中断を申し入れることができる。

第13条（損害賠償）

甲及び乙は、相手方の故意もしくは過失、本契約の不履行その他相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができるものとする。

2.甲及び乙は、その責めによる事由に起因して相手方より本契約を解除された場合、またはその申し出により本契約期間満了前に本契約を解約した場合は、当該解除または解約により生じた損害を相手方に賠償するものとする。

第14条（協議）

甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約の各条項につき疑義を生じた場合は、双方協議のうえ誠意をもって円満な解決を図るものとする。

第15条（裁判管轄）

本契約に関わる第1審訴訟の専属的合意管轄裁判所は、東京地方（簡易）裁判所とする。

第16条（費用）

乙が本件業務遂行のために追加の費用を必要とする場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払方法を決定するものとする。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を所持する。

令和●年●月●日

(甲)住所：〒

会社名：

(乙)住所：〒

会社名：